

מסורת הש"ם

(א) לעיל כ, ט (לעיל ח:); (ג) תפנית י, ד (ר"מ מ"ו, ס) י"א ולא אלו וכו'; (ו) ד"ה כדשנין אחר ד"ה אס תימנין, (ז) י"א וגרשני, (ח) עיין בתוספות לעיל כב: ד"ה אי דלכא, (ט) [ע"כ], (י) [מגילה ג, א] (ס) [פסחים ג:]; (ט) [ע"י מוס' ר"ה כג: ד"ה כמה];



תורה אור השלם
1 וְאֵם לֹא קְרֹב אֲחִיךָ אֱלִיךָ וְלֹא יָדְעוּתוֹ וְאֶסְפָּחוּ אֶל תוֹךְ בֵּיתְךָ וְהָיָה עִמָּךְ עַד דִּרְשׁ אֲחִיךָ אֹתוֹ וְהִשְׁבַּחְתוּ לוֹ:

דברים כב ב
2 וַיְהִי־הָיָה וְיִשְׂרָאֵל רִבִּים בְּחוּל אֲשֶׁר עַל הַיָּם לָרֹב אֲבָלִים וְשׁוֹתִים וְשׁוֹמְרִים: מלכים א ד כ

3 כָּל הַקְּהָל בְּאֶחָד אֲרָבַע רִבּוּא אֲלָפִים שִׁלֹּשׁ מֵאוֹת שָׁשִׁים:

עזרא ב סד
4 וַיֻּשְׁבוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלֵּוִים וְהַשֹּׁעֲרִים וְהַמְשָׁרְרִים וּמִן הָעָם וְהַנְּתֻנִים וְכָל יִשְׂרָאֵל בְּעֶרְיָה וְרַעַי הַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּעֶרְיָהם:

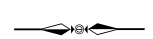
נחמיה ז עב

5 וַיֻּשְׁבוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלֵּוִים וּמִן הָעָם וְהַמְשָׁרְרִים וְהַשֹּׁעֲרִים וְהַנְּתֻנִים בְּעֶרְיָה וְכָל יִשְׂרָאֵל בְּעֶרְיָהם: עזרא ב ע



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה תמשה וכו' ומהלך אלס בינוני הרה עשרה פרסאות:



גליון הש"ם

גמ' ינתן למדת משקלותיו. עיין לעיל דף כג ע"ב מוס' ד"ה ממשקל: שם אמר רבינא ש"מ. עיין כהנא"ס פ"ג דמחלין פ"ס כ"ג:



רבינו חננאל

ראסיקנא אלא אמר רבא [סימנין] דאוריית' מהבא עד דרוש אחיך אותו והשבות לו וכי תעלה על דעתך שיתנו לו קודם שיתבענו אלא עד שתרששו או רמאי הוא אס לאו ובמאי תהיה דרשתו בסימנין אמור לו תן סימניה ואם ביא סימניה תנה לו ש"מ סימנין דאורייתא אמר רבא אס תמצא אקשין עליה אכתי אמרת אס תמצא לומר ווא כבר פשטין לה סימנין דאורייתא ורחינן משום דאיכא לממר הא דפשטין דרשהו לאו כדקאמרת אלא דרשהו לטובע הכי אס הוא צורב מרבנן דלא משוי

בירבוריה אלא במסכתא ובפוריא ובאופישואי בלחוד מהדרינן ליה אבידה בטביעות עינא. סימנין וסימנין יניח פ"י באו שניהם ונתנו זה וזה סימניה וכל אחד אמר שלי הוא לא יתגנה לא לזה ולא אלא יניחנה מוצאה אצלו. אבל אם אחד נתן סימניה וטען נפלה ממני ובא אחר והביא עדים כי ממנו נפל תנתן לבעל עדים.

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

אלא הא דסגן מלא סכריך. דמשום סימנא מהדרינן ואס נתן מלוה סימן מחזירין לו ואי נפול מיניה דלוה מי ניחא ליה דמהוי הך תקנתא דניהדרה בסימן והא ניחא ליה דנהוו ציד המולא לעולם: א¹ **כדשנין**. צעדים: **אס סימני** **לומר סימנים** דאורייתא.

אלא הא דנתנ^ב מצא תכריך של שמרות או אגודה של שמרות ה"ז יחזיר הכי נמי דניחא ליה ללוה לאהדורי ליה למלוה אלא אמר רבא "סימנין דאורייתא דכתיב יְהִי־עִמָּךְ עַד דְּרֹשׁ אַחִיךָ אוֹתוֹ ^ווְכִי תַעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שִׁיתַּנְנוּ קוֹדֶם שִׁדְרֶשְׁנוּ אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי לאו בסימנין שמע מינה אמר רבא אם תמצי לומר סימנין דאורייתא אם תמצי לומר הא פשיט ליה סימנין דאורייתא משום דאיכא למימר כדשנינן סימנין וסימנין יניח סימנין ועדים יינתן לבעל העדים סימנין וסימנין ועד אחד יעד אחד כמאן דליתיה דמי ויניח עדי אריגה ועדי נפילה תנתן לעדי נפילה דאמרינן זבוני זבנה ומאיניש אחרינא נפל מדת ארכו ומדת רחבו ונתת למדת ארכו מדת רחבו שעורי קא משער לה כד מכסי לה מרה וקאי ומדת ארכו לא משתער לה מדת ארכו ומדת רחבו ומדת גמיו יינתן למדת ארכו ורחבו מדת ארכו ומדת רחבו משקלותיו ה"ינתן למדת משקלותיו הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט יינתן לה במאי אילימא במדת ארכו ורחבו דלמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה יאלא נקב יש בו בצד אות פלוני הוא אומר סימני החוט והיא אומרת סימני החוט יינתן לה במאי אילימא בחיורא ובסומקא ודלמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה אלא במדת ארכו הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה ינתן לו מ"ט מידע ידעה דכל מה דאית ליה בחפיסה הוא דמנח ליה: **בתנאי**^ד ועד מתי חייב להכריז עד כדי שידעו בו שכוני דברי ר"מ ר' יהודה אומר לשלש רגלים ואחר הרגל האחרון שבעה ימים כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד: **גב' תנא** שכני אבידה מאי שכני אבידה אילימא שכינים דבעל אבידה אי ידע ליה ליזול ולהדריה נהליה אלא שכני מקום שנמצאת בו אבידה: רבי יהודה אומר כו': ורמיניהו^א בשלשה במרחשון ושאלין את הגשמים ר"ג אומר ב'כו' בו ^ד(שהוא) ט"ו יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבא"י לנהר פרת אמר רב יוסף לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני במקדש ראשון דנפישו ישראל טובא דכתיב בהו וַיְהוּדָה וַיִּשְׂרָאֵל רַבִּים בְּחוּל אֲשֶׁר עַל הַיָּם לרוב בעינן כולי האי במקדש שני דלא נפישו ישראל טובא דכתיב בהו כָּל הַקְּהָל כְּאֶחָד אֲרָבַע רִבּוּא אֲלָפִים שלש מאות וששים לא בעינן כולי האי אמר ליה אבוי והא כתיב וַיִּשְׁבּוּ הַכַּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְגו'^ה והמשוררים והשוערים וכל ישראל בעריהם וכיון דהכי הוא אפכא מסתברא מקדש ראשון דנפישו ישראל טובא דמצוות עלמא ומשתכחי שיירתא דאולי בין ביממא ובין בליליא לא בעינן כולי האי וסגי בתלתא יומא מקדש שני דלא נפישו ישראל טובא ולא מצוות עלמא ולא משתכחי שיירתא ^ודאולי בין ביממא ובין בליליא בעינן כולי האי רבא אמר לא שנא במקדש ראשון ולא שנא במקדש שני לא הטריחו רבנן באבדה יותר מדאי אמר ^ורבינא שמע מינה יכי מכריז גלימא מכריז דאי סלקא דעתך אבידתא מכריז בעינן למטפי ליה חד יומא לעיוני במאניה אלא שמע מינה גלימא מכריז שמע מינה רבא אמר אפילו תימא אבידתא מכריז לא הטריחו רבנן באבידה יותר מדאי ת"ר ד'רגל ראשון אומר רגל ראשון רגל שני אומר רגל שני שלישי אומר סתם ואמאי לימא רגל שלישי דלא אתי לאחלופי בשני שני נמי

שלישי אומר ספס. אבידה מאלא ואינו אומר איזה רגל הוא למציאתה כדי שלא יסמוך האוצד על רגל הצא ויצין שזהו רגל האחרון:

ד' ימים כדי שילך לביתו ג' יחזור בג' יכריז יום אחד פ"י כדי שילך שומע המכריז למקומו ויגיד וישמע בעל האבידה ויבא מיד וישמע ביום השביעי המכריז ויתן סימניה ויקחנה למימרא דארץ ישראל מהלך ג' ימים היא. ותנתן בג' מרחשון שואלים את

כת.

מצא תכריך של שמרות מי ניחא ליה ללוה כו'. וא"ת אין ניחא ליה כדי ילוה לאחר דליהדרו ליה לדידיה וי"ל דאינו רוצה להפסיד עתה כדי להיות בספק ריוח פעם אחרת:

חמישה עשר יום. וא"ת והלא א"י היא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה וומהלך אלס ^העשרה פרסאות ציוס הוי ארבעים יום צאורך וירושלים מן הירדן שהוא תמוס א"י מהלך יום אחד כדאימא דצינא ^הדף ה). נשאר מזד אחד ל"ט ימים וי"ל דעס כרמים ויערים היה ארבע מאות פרסה אצל מישוב לא היה כל כך ^ו:

לא בעינן כולי האי. וסגי בתלתא יומי וא"ת דז' ימים ומחנה כריך דהיינו חלי של ט"ו יום וי"ל כדי לא שכימי שירתא ואין הולך צליה גס כל היום אינו הולך לפי שלא ימלא מלון צערז:

אין

מצא תכריך של שמרות כו' הרי זה יחזיר. דלכך שיש בו סמך הוא (לעיל ב.). אלא דרשהו אם רמאי הוא. והכי משמע עד דרוש אחך אותו, עד דנשך את אחך (לעיל ב.). שלש רגלים. דלאש בעלים לאחר י"ב חודש, מי שנאח כלי או שוס מלאה חייב להכריז שגט רגלס, ואס נמאח אחר הסוכות כריך להמתין ולהכריז כספסא ובעגלת ונתג, דהיינו י"ב חודש, וסוג אין כריך להכריז (ברכות נו.). בדי' בו. כלומר כצנעה במרחשון (תשנית א.). כדי שיגיע אחרון שבארשאל. כלומר קודם כילת מים לנהר פרת. שהוא רמוק יומר (שם).



רבינו חננאל (המשך)

א) עד אחר כמאן דליתיה דמי. מדת ארכו ומדת רחבו [נתתן למדת ארכו] זה נתן מדת ארכה ורחבה של טלית וזה נתן מדת גמיה תינתן לבעל מדת ארכה ורחבה. אשחו אומרת זה הגט נתנו לי בעלי ונפל ממני ואמרה [סימניון] והבעל אמר סימניו וטוען כי לא נתתיו לה עדיין ינתן לה והוא שנותנת סימנין מובהקין כגון נקב ישנו בדג אות פלוני ש"מ דבסימן מובהק שרינן אשת איש דהיא איסורא וכל שכן ממונא: **מתני'** עד מתי חייב להכריז וכו' תנא עד שידעו בו שכני המקום שנמצאת בה זו האבידה ורמינן על הא דתנן ואחר הרגל האחרון

ד' ימים כדי שילך לביתו ג' יחזור בג' יכריז יום אחד פ"י כדי שילך שומע המכריז למקומו ויגיד וישמע בעל האבידה ויבא מיד וישמע ביום השביעי המכריז ויתן סימניה ויקחנה למימרא דארץ ישראל מהלך ג' ימים היא. ותנתן בג' מרחשון שואלים את

^[א] נראה דספס וא"ל סימנין וסימנין ועד אחד עד אחד וכו'.

עין משפט ונר מצוה

צה א מ"י פ"ג מהל' אבידה הלכה ה:
צו ב מ"י שם הלכה ו סמג עשין עד טוש"ע
חמ"מ ס' רמז ספ"ק ח:
צו ג מ"י שם טוש"ע שם ספ"ק ט:
צה ד מ"י שם טוש"ע שם ספ"ק י:
צח ה מ"י שם הל' ז טוש"ע שם ספ"ק יא:
ק ד מ"י שם טוש"ע שם ספ"ק יב:
קא ז מ"י שם טוש"ע שם ספ"ק יד:
קב ח מ"י שם טוש"ע שם ספ"ק יז:
קג ט י כ מ"י שם פ"ח הלכה ו א סמג שם טוש"ע אה"ע ס' קנז:
קד ל מ"י שם פ"ג הלכה ח סמג שם:
קה מ מ"י פ"ג מהל' תפלה הלכה טו סמג עשין יט טוש"ע א"ח ס' קח ספ"ק א:
קו נ ב מ"י פ"ג מהל' גולה ואבידה הל' א סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רמז ספ"ק ד:
קז ס מ"י שם הל' ח:



מוסף רש"י

מצא תכריך של שמרות כו' הרי זה יחזיר. דלכך שיש בו סמך הוא (לעיל ב.). אלא דרשהו אם רמאי הוא. והכי משמע עד דרוש אחך אותו, עד דנשך את אחך (לעיל ב.). שלש רגלים. דלאש בעלים לאחר י"ב חודש, מי שנאח כלי או שוס מלאה חייב להכריז שגט רגלס, ואס נמאח אחר הסוכות כריך להמתין ולהכריז כספסא ובעגלת ונתג, דהיינו י"ב חודש, וסוג אין כריך להכריז (ברכות נו.). בדי' בו. כלומר כצנעה במרחשון (תשנית א.). כדי שיגיע אחרון שבארשאל. כלומר קודם כילת מים לנהר פרת. שהוא רמוק יומר (שם).

